

Ἐν γὰρ ταῖς γάμοις οὐκ ἐπιδείκνυται τὸ φύσει γὰρ δίκαιον καὶ τὸ εὐπρεπές ἐν ταῖς γάμοις οὐκ ἐπιδείκνυται.

ιη'. Ἐν τοῖς γάμοις οὐ μόνον τὸ ἐπιτετραμμένον, ἀλλὰ καὶ τὸ εὐπρεπές ζητοῦμεν.

ιδ'. Τὴν ἐκ πορνείας ἀδελφὴν οὐδεὶς λαμβάνει. τὰ αὐτὰ καὶ περὶ δουλικῆς συγγενείας καὶ ἀγχιστείας.

ιζ'. Ὁ θετός πατήρ τὴν τοῦ θετοῦ υἱοῦ ἑταίρην ἢ ἀδελφὴν λαμβάνειν οὐ δύναται.

ια'. Οὗτος^{β)} ὁ θετός υἱὸς τὴν τοῦ θετοῦ πατρός μητέρα ἢ θείαν^{γ)} ἢ ἀδελφὴν, εἰ καὶ μὴ ἀπτήται τοῦ γένους αὐτῶν.

ιβ'. Ὁ αὐτεξούσιος οὐ δύναται λαβεῖν τὴν γενομένην γαμετήν τοῦ ποτε θετοῦ πατρός, ὥσπερ οὐδὲ τὴν αὐτοῦ ὁ ποιήσας αὐτὸν αὐτεξούσιον θετὸς πατήρ.

ιγ'. Οὐκ εὐπρεπῶς ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου πάτρωνος γαμεῖται ἀπελευθέρῳ αὐτοῦ, καὶ ἀποδοῖ τοὺς λόγους^{δ)}.

ιδ'. Οὗτος ὁ πατήρ τοῦ ἐπιτρόπου οὔτε ὁ συνυπεξούσιος ἀδελφὸς δύναται γαμεῖν τὴν ὄρφανήν.

ιε'. Καὶ ὁ κουράτωρ τῆς γαστρὸς ἢ τῆς οὐσίας ὑπόκειται τῇ κωλύσει. χρεωστὴ γὰρ ἀποδοῦναι τοὺς λόγους. καὶ ἀδιάφορον, εἴτε πολὺν τις διώκησε χρόνον εἴτε ὀλίγον.

β) Ἐπὶ τῶν θετῶν συγγενῶν φασιν οἱ παλαιοὶ τοὺς ἀνόντας καὶ κατιόντας πρὸς τοὺς ἀλλήλων γάμους κωλύεσθαι, καὶ ἡ θεία ἐλύθη δι' αὐτεξουσίαν. ἐπὶ τε τῶν ἐκ πλαγίου τῶν θετῶν υἱῶν πρὸς μὲν τὴν πρὸς πατρός θείαν κωλύουσι, καὶ αὐτεξούσιος γένεται, πρὸς δὲ τὴν πρὸς μητρός καὶ ὑπεξούσιος ἐστίν, οὐ κωλύουσι, τὴν ἀπὸ θηλυγονίας συγγένειαν οὐδὲ εἶναι πρὸς τὴν θείαν λέγοντες. ἀλλὰ καὶ τὸν πρὸς τοὺς ἀδελφούς γάμον, ἡνίκα ἡ θεία λυθῇ, ἀκώλυτον ἡγοῦνται. ὁμοίως δὲ καὶ τὸν πρὸς τοὺς ἐξ ἀδελφογονίας ἀνεψιούς. τὸν γὰρ πρὸς τοὺς ἐκ θηλυγονίας καὶ συνεστῶσης τῆς θείας οὐ κωλύουσιν. καὶ τὸν μὲν δεσμόν τῆς θείας τὴν ὑπεξουσίαν νομίζουσι. μετὰ δὲ τὴν αὐτεξουσίαν ἐξαλείφεται τῆς θετῆς φαιμίας φασὶ τὴν συγγένειαν. καὶ ταῦτα μὲν ἡ ἀρχαιότης. μήποτε δὲ τῆς νεαρᾶς διαφορᾶς ἔχοντας πολλὴν τοὺς ἐξ ἀδελφογονίας πρὸς τοὺς ἐκ θηλυγονίας περὶ τὰς κληρονομίας εἰς διάφορον ὁμοιότητα μεταρμωσάσης δοκεῖ σιωπηρῶς καὶ τὰ τῶν θετῶν διορθωθῆναι, καὶ μήποτε τῆς κατ' ἡμᾶς θείας ἐν ἁγίοις ναοῖς καὶ δι' εὐχῶν ὁσίων καὶ χειροθεσίας ἱερῶν συνισταμένης ἄνωτος ὁ δεσμός διαμένει, καὶ δεῖ καθάπερ ἐπὶ τῆς φυσικῆς συγγενείας καὶ ἐπὶ τῆς θετῆς τοὺς γάμους κωλύεσθαι⁴⁾.

3) A ad hanc vocem in margine habet σχόλιον. Ὁ ἄλλος εἶχε· θείαν μὲν [πρὸς] πατρός, ἀλλὰ τὴν πρὸς μητρός, καὶ ἐκγονῆν ἀλλὰ πρὸς θείου μὲν (i. πρὸς υἱοῦ), κατὰ τοὺς πα-

λαιούς. — Quis fuerit ὁ ἄλλος, adhiberi potest: forte Cyrilli Digesta indicantur.

4) Cf. Nov. Leonis 34.

5) Vide Proch. p. 56 not. 41.

κβ'. Ἡ ἐν τῷ πενθεῖν τὸν ἄνδρα γεννήσασα ἔτι κωλύεται προσελθεῖν γάμῳ.

κγ'. Αἱ τῶν πενθουμένων καὶ αἱ τῶν μὴ πενθουμένων ἀνδρῶν γαμετὰ κωλύονται ἐν τῷ πενθίμῳ καιρῷ γαμείσθαι.

κδ'. Ὁ ἐπὶ μοιχείᾳ γυναικὸς κατηγορηθεὶς οὐ δύναται ταύτην γαμετὴν ἀγαγέσθαι.

κε'. Ὁ παρθένον ἢ χήραν ἀρπάσας οὐ δύναται ταύτην γαμεῖν, οὐδὲ συναινοῦντος τοῦ ταύτης πατρὸς καὶ συγχωροῦντος τὸ ἐγγέλμα.

κς'. Ὁ τὴν ἰδίαν συγγάλακτον ἢ ἀναδρεπτήν ἐλευθερώσας δύναται ταύτην ἀγαγέσθαι πρὸς γάμον.

κα'. Ὁ μέντοιγε ἀπὸ τοῦ ἀγίου βαπτίσματός τινα ἀναδεξάμενος οὐ δύναται αὐτὴν ὕστερον ἀγαγέσθαι, ὡς δὴδεν θυγατέρα αὐτοῦ γενομένην, οὐδὲ τὴν αὐτῆς μητέρα ἢ θυγατέρα· ἀλλ' οὐδὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ· ἐπειδὴ οὐδὲν ἄλλο δύναται οὕτως εἰσαγαγεῖν πατρικὴν διάδοσιν καὶ δικαίαν γάμου κώλυσιν ὡς ὁ τοιοῦτος δεσμός.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΚΤΩΚΑΙΔΕΚΑΤΟΣ.

Περὶ προικός.

Κε φ. α'. Ἡ διατετιμημένη προῖξ τῷ ἀνδρὶ κινδυνεύεται· καὶ ἀποδάνωσι τὰ ζῶα, καὶ ἡ γυνὴ τὴν ἐσθῆτα κατατρίψῃ, τὴν ἀποτίμησιν αὐτῶν δίδωσιν.

β'. Τῆς δὲ ἀδιατιμήτου καὶ ἡ αὔξησις καὶ ἡ μείωσις τὴν γυναῖκα ὁρᾷ· καὶ αὕτη λαμβάνει τὸν τοκετὸν τῶν δούλων. τοὺς δὲ καρποὺς καὶ τὴν γονὴν τῶν δρεμμάτων ὁ ἀνὴρ λαμβάνει, πρότερον μέντοι πληρῶν τὰ πρωτότυπα καὶ ὑποβάλλων ἀντὶ τῶν τελευτώντων ἐκ τῶν ἐπιγεννωμένων. ἐὰν δὲ πρὸ τοῦ γάμου τελευτήσῃ τινὰ τῶν διατετιμημένων, ἡ γυνὴ ζημιούται.

γ'. Ὁ ἀνὴρ τοὺς καρποὺς τῆς προικὸς λαμβάνει διὰ τὰ βάρη τοῦ γάμου. οἱ μέντοι πρὸ τοῦ γάμου ληφθέντες καρποὶ τῆς προικὸς γίνονται, εἰ μὴ τὸ ἐναντὶον συνεφωνήσῃ.

δ'. Ὅπου τὰ βάρη τοῦ γάμου, ἐκεῖ καὶ ἡ προῖξ ὀφείλει εἶναι· παραχρῆμα δὲ τοῦ ἀποδανεῖν τὸν πατέρα τῷ υἱῷ ἐπονται, ὥσπερ καὶ οἱ παῖδες καὶ ἡ γυνή.

ε'. Τῶν γάμων μὴ γενομένων οὐ τὴν διατίμησιν τῶν δοθέντων διατετιμημένων, ἀλλὰ τὰ πράγματα ἡ γυνὴ ἀπολαμβάνει.

ε'. 'Εάν α) αὐτὸ τοῦτο τὸ πρᾶγμα τῆς προικὸς δοῦναι γράψῃ ὁ ἀνὴρ, ἢ γυνὴ ἀναλαμβάνει τὸ πρᾶγμα· εἰ δὲ τὴν διατίμησιν, ἐπιλογὴν ἔχει ὁ ἀνὴρ ἢ τὸ πρᾶγμα ἀποδοῦναι ἢ τὴν δικαίαν διατίμησιν.

ζ'. 'Εάν ἀνδράποδα διατετιμημένα τῆς προικὸς λάβῃ ὁ ἀνὴρ ἐφ' ᾧ λυομένου τρῦ γάμου ἀποδοῦναι ὑπὸ τὴν αὐτὴν διατίμησιν, αὐτῷ ἐγκινδυνεύεται, καὶ ὁ τοκετὸς αὐτῶν παρ' αὐτῷ μένει.

η'. Μετὰ τὸν γάμον οὐ δύναται χείρονα τὴν αἴρεσιν ὁ πατὴρ ποιῆσαι τῆς προικὸς· ἐπειδὴ οὔτε καταβάλλεται αὐτῷ ἢ προῖξ ἀνεύσης τῆς θυγατρὸς.

θ'. Ὁ πατὴρ προῖκα ἢ πρὸ γάμου δωρεὰν ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ παίδων ἐπερωτώμενος δοκεῖ ἐκ τῆς ἰδίας ὑποστάσεως ταύτην ποιεῖσθαι. ὅθεν εἰ πράγματα ἔχει ὁ παῖς ἀπροσπόριστα, μένουσι σῶα, μὴ δυναμένου τοῦ πατρὸς μετὰ ταῦτα λέγειν, ὡς ἐκ τούτων τὴν προῖκα ἢ τὴν προγαμίου δωρεὰν ἐποίησάμην. ἐχρῆν γὰρ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐπερωτήσεως ταῦτα προειπεῖν^{β)}.

ι'. 'Εάν γνώμῃ τῆς αὐτεξουσίας μου θυγατρὸς ἐπιδώσω τὰ δωρηθέντα αὐτῇ παρ' ἐμοῦ, οὐκ ἐγὼ, ἀλλ' αὐτὴ δεδοκέναι δοκεῖ.

ια'. 'Εάν ἐξωτικὸς ἐπαγγελάμενος προῖκα ἀπορήσῃ, ὁ ἀνὴρ ὡς μὴ ἀπαιτήσας ἐγκινδυνεύει, εἰ μὴ ἄρα κατὰ δωρεὰν ἐπηγγέλματο. τότε γὰρ τοῦ ἀνδρὸς φειδόμεθα, ὡς μὴ καταναγκάσαντος πρὸς καταβολὴν τὸν δωρησάμενον, ἐπειδὴ καὶ οἱ δωρούμενοι μέχρις εὐπορίας καταδικάζονται.

ιβ'. Ὁ πενθερὸς ὑπὸ τοῦ γαμβροῦ καὶ ἡ γυνὴ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἀπαιτούμενοι ἦν ἐπηρωτήθησαν προῖκα, πρὸς τὸ μέτρον τῆς οὐσίας αὐτῶν καταδικάζονται.

α) Τοῦτο τὸ κεφάλαιον ἔνθα εἰς τὸ πλάτος κεῖται οὕτως ἔχει¹⁾· εἴαν εἰς αὐτὸ τὸ δοῦναι περιγραφῇ γυνὴ, ἀναλαμβάνει τὸ πρᾶγμα· εἰ δὲ περὶ διατίμησιν, ἐπιλογὴν ἔχει ὁ ἀνὴρ ἢ τὸ πρᾶγμα ἀποδοῦναι ἢ τὴν δικαίαν ἀποτίμησιν. εἰ δὲ δοῦλος ὢν ἴσως ἐτελεύτησεν, μόνον τὸ συμφωνηθὲν δίδωσιν.

β) Περὶ τούτου ὁ κώδιξ τοῦτο φησὶν, ὅτι, κὰν ἔχουσιν οἱ παῖδες ἴδια πράγματα εἴτε ἐκ μητρῴας κληρονομίας εἴτε ἐξ ἑτέρας αἰτίας αὐτοῖς προσγεγονότα, ἐφ' οἷς ὁ πατὴρ ἐξουσίαν οὐκ ἔχει, ὅμως ἐν τῷ ἐπιδιδόναι αὐτὸν τὴν προῖκα ἢ τὴν προγαμίου δωρεὰν ὑπὲρ τῶν παίδων εἰ μὴ προδιορίσῃται, πᾶν αὐτὴν ἐπιδίδωσιν, αὐτὸς οἰκοῦν ἀπαιτεῖται· εἰ δὲ προδιορίζομενος εἴπῃ ἐκ τῶν ἐμῶν καὶ ἐκ τῶν τοῦ παιδὸς, τότε εἰ μὲν ἄπορος ἐστὶ παντελῶς ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ παιδὸς δίδεται τὸ πᾶν, εἰ δὲ εὐπόρως ἔχει ὁ πατὴρ καὶ οὕτως ἀπαιτεῖται τὸ ὅλον· ἐχρῆν γὰρ αὐτόν, φησιν, τῆς μὲν ἰδίας ἐπιδοσεως φανερωῖαι τὸ ποσὸν καὶ οὕτως τῷ παιδί συνανέσαι βουλομένῳ ἐκ τῶν ἰδίων ὅποσον οὖν μέρος ἐπιδοῦναι.

1) Verba: τοῦτο — ἔχει in C absunt. A post ἔχει inscriptibit σχόλιον.

ιγ'. Ὁ ἀνὴρ καὶ ἄπορος ὃν πᾶσαν τὴν προῖκα χρεωστέϊ.

/ x 2

ιδ'. Ἐὰν ἐμολογήσῃ τις εἰς αὐτὸν ἐν αὐτοῦ διδόναι προῖκα, ὃ ἐν αὐτῷ οὐκ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἐπερωτήσεως, ἀλλὰ τῶν γάμων ἀριθμεῖται.

5 vlll

ιε'. Ὁ ἀνὴρ ἐπιτρέπων ἐτέρῳ πνὶ δοῦναι τὴν προῖκα, αὐτὸς πιστεύεται αὐτὴν εἰληφέναι.

ις'. Ὁ ἐπερωτηθεὶς τῷ γαμβρῷ αὐτοῦ προῖκα καὶ πρὸ τοῦ ἐπιδοῦναι αὐτὴν λεγάτον εἶναι ταύτην τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ διαδέμενος, οὐ ποιεῖ τοῖς δυσὶν ἐνοχον τὸν ἴδιον κληρονόμον, ἀλλ' εἰς μόνος ἀπαιτεῖ, ὅς ἐξ ἀναρρέσει αὐταῖς.

ιζ'. Τὰ ἐκ τῶν προικιμαίων χρημάτων ἀγορασθέντα προικιμαῖά εἰσιν^{δ)}.

ιη'. Συνεστῶτος τοῦ γάμου^{ε)} δύναται ἡ προῖξ ὑπὸ τῆς γυναικὸς κενοῦσθαι ἐκ τούτων τῶν αἰτιῶν· οἷον ἵνα αὐτὴν καὶ τὸν ἄνδρα καὶ τοὺς ἰδίους παῖδας θρέψῃ, ἵνα ἄγρὸν ἐπιτηδέειον ἀγοράσῃ, ἵνα τὸν ἐξόριστον πατέρα θρέψῃ, ἵνα τοὺς ἀδελφούς πενομένους ἐλεήσῃ. ταῦτα δὲ κρίσει τοῦ ἐπάρχου ἢ τοῦ κοιαιστωρός ἢ τῶν ἀρχόντων ἢ τῶν ἐπισκόπων^{ς)} γινέσθω.

/ x 1

7 vll

α) Τοῦτο τὸ κεφάλαιον ἐν τῷ πλάτει^{α)} οὕτως ἔχει· ἐὰν ὁ πατὴρ ἐμολογήσας προῖκα λεγατεύσῃ προῖκα, εἰ μὲν τῷ γαμβρῷ, ἀνίσχυρον τὸ λεγάτον· οὐ γὰρ ἐβρώμενως τις λεγατεύει τῷ δανειστῇ αὐτοῦ, ὅπερ αὐτῷ χρεωστέϊ· εἰ δὲ τῇ θυγατρὶ, ἐβρώται· ἡ μὲν γὰρ προῖξ τῷ ἀνδρὶ ἀπὸ τῆς ἐπερωτήσεως, τὸ δὲ λεγάτον τῇ θυγατρὶ κεχρεώσθηται. καὶ λαμβάνει ἐκάτερον ἡ θυγάτηρ, ἐὰν δεῖξῃ^{β)} τοῦτο βουληθῆναι τὸν πατέρα· εἰ δὲ τὸ ἐν ἡμέλῃσιν δοῦναι, εἰ μὲν θυγάτηρ ἀπαιτεῖ τὸ λεγάτον, οὐ λαμβάνει, εἰ μὴ ἀσφαλίσθαι δεφενδεύειν τὸν κληρονόμον πρὸς τὸν ἄνδρα· εἰ δὲ ὁ ἀνὴρ κινεῖ, χωρὶς δεφενσιῶνος λαμβάνει, καὶ μετ' αὐτὸν ἡ θυγάτηρ ἐνάγουσα ἐκβάλλεται παραγραφῇ.

δ) Δοκεῖ πως τοῦτο ἐναντίον τῷ ἐν τῷ ε βι. τοῦ κώδ. ὑπὸ Βαλελαίου^{γ)} λεγομένῳ, ὅτι τὸ ἐκ τῶν προικιμαίων νομισμάτων ἀγοραζόμενον οὐκ ἐστὶ τῆς δεσποτείας τῆς γυναικὸς. καὶ φασιν^{δ)}, ὅτι τοῦτο μὲν, ἡνίκα ὁ ἀνὴρ εὐπορῇ· χρεωστῶν γὰρ τὰ νομίσματα δίδωσιν αὐτὰ καὶ οὐ τὸ ἐκ τούτων ἀγορασθέν· τὸ δὲ ἕτερον, ἡνίκα παντελῶς ἀπορήσῃ^{ε)} ὁ ἀνὴρ, διεμαίεται· μὴ γὰρ εὐπορῶν ἀναδοῦναι τὰ χρήματα, ὑπὸ τὴν τῆς γυναικὸς δεσποτείαν^{ς)} ὅσα ἐξ αὐτῶν ἡγοράσῃ καταλιμπάνει.

ε) Ἐν τῷ πλάτει καὶ τῷ ἄλλῳ πρόκειται· τῇ μὴ ἀπολουσῇ γυναικὶ θῆναι καὶ ἡ προῖξ καταβάλλεσθαι.

ς) Τὸ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ἐπισκόπων μὴ κείμενον ὡς ἐπόμενον προσετέθη^{ς)}.

2) Hic locus in Basilicis XLIV, 7 restituendus est.

3) D: δέξη.

4) Cf. Cod. V, 12, 12. in Basil. XXIX, 1, 99.

5) D: φησιν. Forte excidit στέφανος. Cf. Schol. h. ad Basil. I. I. cap. 50.

6) D: ἀπορήσει.

7) D: ἐξουσίαν.

8) C hoc scholium non habet.